



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية كينيا وزارة التعليم العالي

جامعة المستقبل كلية الشريعة

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان:

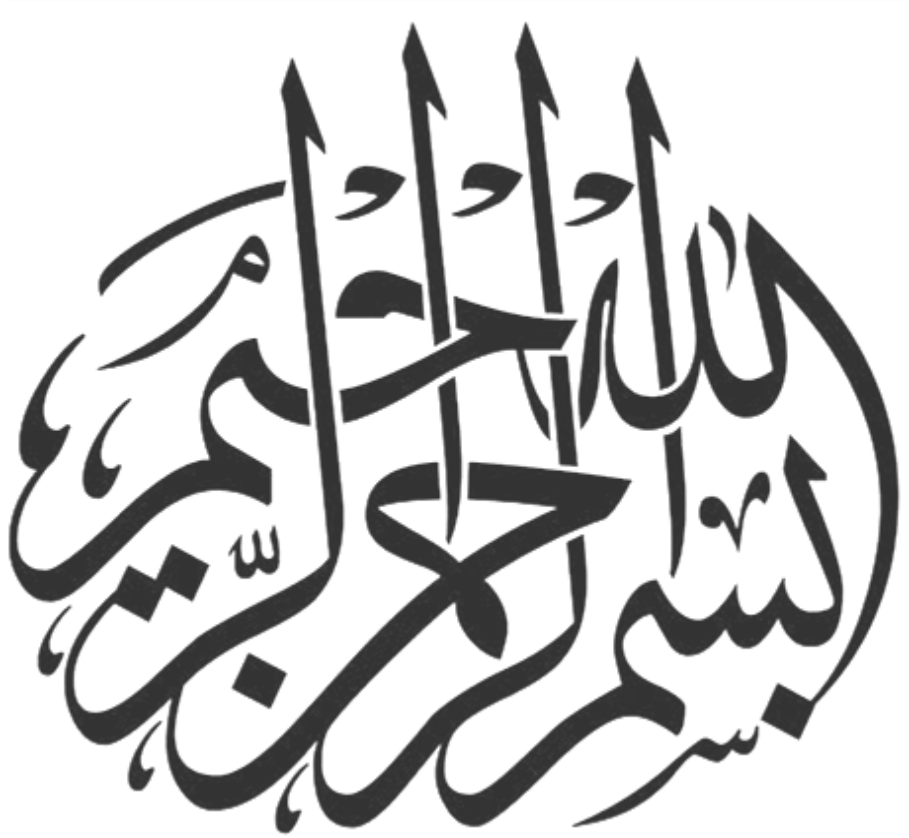
التعزية وأحكامها في الفقه الأسلامي

إعداد الطالبة: إشرف:دكتور

مريم أحمد حاج يوسف عريس يرو

العام الدراسي

١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال:

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:(من عزي أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامه قيل وما يحبر؟ قال:([1])(يغبط)

[1])اخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣٩٧/مرفوعا ، وله شاهد عن طلحه بن عبدالله بن كريز مقطوعا ، أ خرجه ابن أبي شيبه في الجنائز ،باب في الرجل يعزي مايقال له برقم (١٢٧٣)منصف إبن أبي شيبه ٦١/٣)وقال الألباني عن هداالحديث :حسن بمجموع الطريقين السابقين ،أنظر:إرواءالغيل(٢١٧٩/٣)أحكام الجنائز(١٦٣)"[1]٧

اهداء:

إلي والدتي الحنونه(زينب طاهر عبد) التي ربيتي نور الحياه ،حفظهاالله التي لم تبخل علي بارعايتها بدراستي وشوني عامة.

إلي أبي الغالي الدي إنتقل إلي رحمة الله أسال أن يوسع في قبره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، إلي عمي الغالي (عبد النور حاج)إلي إخواني وأخواتي الكرام ،إلي أصدقائي في دراسة ،إلي كل مسلم ومسلمة متمسكين بعقيدة الإسلام .

إلي هؤلاء جميعا أهدي هدا الجهد المتواضع.

شكر وعرفان:

أشكرالله سبحانه وتعالي أولا شكرا يليق بجلالته وعظمته ، والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم الدي قال (لايشكرالله من لايشكر النااس)([1])

كماأتقدم الشكر والتقديرولإ٠جلال إلي جامعة المستقبل الإسلاميه في كنيا

التي تعبر دائرةفي تطوير مسيرة العلم وارعية للنهضه العلميةلإبداع العلمي في تشجيعها للعلم والبحث العلمي حتي أصبحت قلعة وقدرة في هداالمجال

ويسعدني أن اتقدم أيضا بالشكر والتقديرإلي صاحب التميز والأفكار النيرة أزكي التحيات وأجملها وأنداها وأطيبها أرسلها لك بكل ودوحب وإخلاص ,فضيلة الدكتور علي تواني محمود الدي هجر المسيرة لأجلنا أسأل الله أن يحفظه من كيد الكائدين و له بصمة بارزة في تطوير هدا الصرح بكافه كلياته وأقسامه والشكر موصول لجميع منسوبي الجامعه من عمداء ورؤساءأقسام وإداريين في هده الجامعة العريقة.

ولايفوتني أن أخص بالشكر والعرفان إلي أستادي الفاضل ومشرفي علي البحث /الدكتوريوسف عريس يرو حفظه الله فقدمنحني وقنه الثمين وتوجيهاته القيمة ونصائحه وملاحظاته المفيده من خلال خبرته الواسعه ماأرجو أن أكون قد أستفدت منه كماينبغي فجزاه الله خيرا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك له في عمله ويمد في عمره حيث ماكان.

كما أتقدم الشكر والتقدير إلي صديقتي شينطيس بكت علي التي كانت سببا لإتحاقي بالجامعة أسال الله أن يوفق أمورها في الدنيا ولأخرة.

وعموما لايسعي في هده المرحله إلاأن أقدم خالص شكري إلي كل من ساهم في أنجاز هد العمل المتوضع من زملاءوإخوة الأفاضل الدين قدمو لي ماتيسر بين أيديهم.

---

١)أخرجه أبو داود سليمان الأشعت إبن إسحاق بن بشير بن عمرو الأردي السجستاني ،سنن أبي داود ت: محمد محي الدين بيروت : المكتبة العصرية ،كتاب الادب ،باب في الشكر المعروف حديث رقم ٤٨٢٢)٢٥٥)وأخرجه أحمد ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال وصححه ناصر الدين ،صيحيح الترغيب والترهيب ،ط ٥،الرياض:مكتبة العارف ،حديث رقم :٩٧١(١/٣٢٥)

ملخص البـحث:

الحمدلله وحده والسلاة والسلام علي من لا نبي بعجه وبعد:

فقد تعرض هدا البحث المرسوم بالتعزية وأحكامها في الفقه الإسلامية للمسائل الفقهية المتعلقة بالتعزية من حيث تعريفها،وحكمها والأدلة علي مشروعيتها،وفضلها ،كما تعرض المقاصد الشرعية لها،ثم تناول البحث العديد من المسائل المتعلقة بوقت التعزية ومكانها وكيفيتها ،كألفاظ التعزية،ومدتها،ولمن تكون التعزية،وحكم الجلوس لها،وإطعام لأهل المصيبة،وحكم التعزية لغير المسلمين.

قد تناولت في الفصل الأول :مفهوم التعزية ،ومشروعيتها ،وفضلها،ومقاصدها،كما تناولت في الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالتعزية :مثل صيغ التعزية وألفاظها ولمن تكون التعزية ،ووقت التعزيى ومدتها،وإختلاف الفقهاء فيه مع ذكر قول الراجح كما تناولت أيضا في الفصل الثالث أحكام آخري المتعلقة بالتعزية :مكان التعزية،وحكم الإجتماع لها،وحكم تكرارها،وإطعام لأهل المصيبة ،وحكم التعزية لغير المسلمين.

مقدمة:

أن الحمدلله نحمده ونستعينه ،ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدالله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له،وأشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ،وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمابعد:

ممالاشك أن هداالموضوع الذي تناوله اليوم من موضوعات التي ينبغي علينا توخي الدقة في الحديث عنه ،فهوموضوع هام يمس المجتمع بشكل مباشره ويؤثر علي الفرد علي نحوكبير.

فإن شريعة الإسلام السمحه هي دين الله الكامل ،ونعمته التامه التي تفضل بهاعلي خلقه ،ورضيها لهم منهج حياه ،وهي صالحه ومصلحه لكل زمان ومكان وشامله لكل جوانب الحياة الإنسانيه علي مستويات الأفراد والمجتمعات ،قال تعالي في محكم تنزيله**قَالَ تَعَالَىٰ**:﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ﴿٨٩﴾﴾ [1] (1)

ومن الأمور التي كثر الحديث والجدل فيها هده الأيام بين محلل ومحرم التعزية ومايتبعها ،لذالك كان لزاماً علينا الرجوع إلي المصادر الأساسية حتي نتمكن من تميز الحق من الباطل.

وقد ثبتت التعزية بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم وفعله،فهي من باب التعاون علي البر والتقوي وفعل الخير والمواساة،لذا فهي سنة شأن غيرها من السنن، لكن التعزية في الوقت الحالي أصبح يصاحبها أمورا منكرة هي من بدع أقرب،لمايحدث فيها من مبالغات في نصب الخيام والإجتماعات الكبيرة وما يصاحب ذالك من صنع الطعام وتقديم الحلويات من قبل أهل الميت ومايتبع ذلك من تكاليف وأعباء مالية باهظة ، لدا أقدم هدا البحث العلمي بين أيديكم راجياً أن تكون هد العمل خالصاً لله،وأن ينفع به المسلمين جميعاًتحت عنوان(التعزيه وأحكامها في الفقه الإسلامية).أسال الله أن يجعل عملي هدا خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذالك ومولاه.

)سورة النحل الأية ٨٩[1]

مشـكلة البـحث:

١)تتمثل مشكلة البحث في معرفة مفهوم التعزية وأحكامها في الفقه الإسلاميةس

٢)قلة مكتبات العلمية الشرعية في كنيا.

أسبـاب إختيـار المـوضوع.

ومن أسباب أختيار هدا الموضوع مايلي:

١.رغبتي الداتية في قلبي لمادة الفقة الإسلامية ،عنددراستي كلية الشريعة ،فكنت أفضل أن يكون بحثي موضوعاًفقهيايجمع بين المادة العلمية ،مع العايير العالميةللبحوث العلمية.

٢.أهميمة هدا الموضوع في المجتمع الإسلامي بالغة جداً،لأنه مرتبط بحيات الإنسان فكان لابدمن بيان أحكام الشرعية المتعلقة .

٣.الإشارة إلي أهمية روح التكافل الإجنماعي في المجتمع المسلم والله الموفق.

٤.الرغبة في الوقوف علي حقائق هدا الموضوع ومعرفة الأحكام الخاصة به.

أهميـــة البـــحث.

١.أن الموضوع التعزية ليصيق جداً بحياة الأنسان فكان لابد من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به.

٢.كثرة النساؤلات امثارة من الناس حول هدا الموضوع وعدم إلمام من أبنا الأمة الكثرة النساؤلات المثارة من الناس حول هدا الموضوع وعدم إلمام من أبنا الأمة الإسلامية بدقائقة ،حيث طرأت علي التعزية عادات ومخالفات لم تكن موجودة من قبل فكثر النقاش والجدل فيهابين محلل ومحرم.

٣.أنه يوفي مطلباً من متطلبات الجامعة ،حيث أن طالب لايمكنه أن ينال درجة البكلاريورس بدونه.

٤.يحاول الباحث بإبراز أحكام التعزية ،

٥.الالتزام بما أقرته الشريعة الإسلامية في كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم.

٦.قديكون سببا لظهور بحوث أخري في هدا الموضوع .

أهــداف البـحث:

هدا البحث يستهدف إلي أمور منها :

١.الفهم العميق في أحكام التعزية .

٢.رفع الجهل عن نفسي وعن غيري من طلبة العلم.

٣.نية التعاون علي البر والتقوي.

٤.بيان معني التعزية ولإدلة علي المشروعية.

٥.بيان الأعمال المشروعية التي يصل ثوابها إلي الميت.

فرضـــية البـــحث.

١.شرعت التعزية لحكم ومقاصد إجمالها:

جلب المصلحة للمصاب والميت .

ودرء المفاسد عنها،في الدنيا والأخرة.

تهوين المصيبة علي المصاب وتسليته عنها .

٢.نعم هناك ألفاظ مشروعية للتعزبة مثل:إن الله ماأخذوله ماأعطي وكل شيء عنده بإجل مسمي فلتصبرولتحتسب.

٣.نعم وقع إختلاف في تعزية غير المسبلمين وهي من أكثر المسائل الفقهية التي دار الخلاف فيها.

أسـئلة البـــحث.

يجب الباحث عن الإسئلة التالية:

١.ماهي النصوص الشرعيةالمشروعية التعزية؟

٢.هل هناك ألفاظ في التعزية ؟

.٣ماحكم التعزية لغير المسلمين ؟

٤.ماهي الأحكام التعزية المتعلقة بالتعزية ؟

منهج البحث:

سوف أسير في هدا البحث ،إن شاء الله تعالي ،علي المنهج التالي:

١. جمع العلومات من مصادها المختلفة .

٢.عرض الموضوع وتحليلة .

ذكرالأقول المداهب الأربعة في كل المسألة وجدت لهدا المذاهب كلاماًفيها.

٣.عزوالأيات إلي سورها من القرآن الكريم وتخريج الأحاديث من داواوين السنة،،فإن كان الحديث في الصحيحين أوأحدهما فإني أكتفي بذلك ،وإن لم يكن الحديث في الصحيحين أوأحدهما فإني أخرجه من السنن الأربعة وغيرها من داواوين السنة كمسندالإمام أحمدوسنن البيهقي متبعاذالك كله بكلام أهل العلم في الحكم علي الأحاديث صحةًأوضعفاً.

٤.إسنادالآراءالفقهية إلي أصحابها وعزوها إلي مراجعها.

حدود البحث:

تنحصر حدود هدا البحث في التعزية وأحكامها في الفقهة الإسلامية.

أدوات البحث:

استخدمت في جميع المعلومات مثل:

١)مكتبة الشاملة.

٢)مكتبة الإمام الشافعي.

٣)مكتبة جامعة المستقبل الإسلامي.

٤) المواقع الإلكترونية.

دراسات سابــقة:

١.أحكام التعزية في الفقه الإسلامي إعداد انتصار سعيد أحمد ناصر علي إشراف د.جمال محمد حشاش ،جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا.

٢.التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بها دارسه فقيهه مقارنة لدكتور خالد بن عبدالله بن دايل .دار إبن الجوزي .

٣.العزاء مفهومه ،وفضله،وألفاظه ،ومدته ،والمشروع فيه والممنوع في ضوء السنة المطهرة للدكتور سعيد بن علي وهف القحطاني رحمه الله

هـيكل الـبحث:

يتكون هدا البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة والك علي النحوالتالي:

المقدمة وتحتوي علي مشكلة البحث ،وأسباب أختيار الموضوع،واهداف البحث ،أهمية البحث أسئلة البحث ،فرضية البحث،منهج البحث، حدود البحث، أدوات البحث ودراسات سابقة.

الفصـــل الأول :مفهوم التعزية ومشروعيتها وفضلها ومقاصدها.

وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول:مفهوم التعزية لغة وإصطلاحاوفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعزية لغة.

المطلب الثاني:التعزية إصطلاحاً.

المبحث الثاني:مشروعية التعزية.

المبحث الثالث:فضل التعزية.

الفــصل الثاني:الأحكام المتعلقة بالتعزية وتحته أربعة مباحث.

المبحث الأول:صيغ التعزية وألفاظها.

المبحث الثاني:لمن تكون التعزية .

المبحث الثالث: وقت التعزية .

المبحث الرابع :مدة التعزية وإختلاف الفقهاء فيه مع ذكرقول الراجح فيه.

الفـصل الثالث:أحكام أخري المتعلقة بالتعزية وتحته خمسة مباحث.

المبحث الأول: مكان التعزية .

المبحث الثاني:الإجتماع للتعزية.

المبحث الثالث:حكم التكرار التعزية.

المبحث الربع:إطعام لأهل المصيبة.

المبحث الخامس:حكم التعزية لغير المسلمين.

الفصـل الأول:مفهوم التعزية ،مشر وعيتها،وفضلها،ومقاصدها

وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول :التعزية لغة واصطلاحا وفيه مطلبان.

المطلب الأول : التعزية لغة

العزاء:هوالصبر عن كل مافقدت،وقيل :حسنه،وعزي يعزي عزاء ،ممدود،فهوعز.ويقال :إنه لعزي صبور إذاكان حسن العزاء علي المصائب وعزاة تعزية ،علي الحذف والعوض ،فتعزي.([1])

المطلب الثاني: التعزية إصطلاحا.

تعدت عبارات الفقهاء في التعزية وإن كانت لايخرج في مجمل في المعني اللغوي،

فقد دهب الحنفية :إلي أن التعزية هي تصبير أهل الميت والدعاءلهم بالصبر ،([2])

وأماالمالكية :فعرفو التعزية :فقالو هو الحض علي الصبر عند البلاء وتسلية أهل الميت ، وحملهم علي الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب([3])

---

[1])بن منظور ,محمد بن مكرم إبن علي أبوالفضل جمال الدين الأفعاني ،لسان العرب ط٣بيروت:دار الصادر ١٤١٤هـ فصل العين المهملة ٥٢/١٥وانظرأيضاالهروي :محمدبن أحمد الأزهري تهذيب اللغة .ت محمد عوض ط١بيروت دارإحياء التراث العربي ٢٠٠١م باب العين والزاي٦٣/٣.

[2]إبن عابدين محمد أمين بن عمربن عبدالعزيزالدمشقي رد المختار علي الدررالمختارشرح التنويرالأبصار(حاشية إبن عابدين)ط٢ بيروت دار الفكر ١٤١٢هـ ١٩٩م ٢٣٩/٢

[3]إمام اقرافي أبوالعباس (شهاب الدين أحمد بن إدريس ـ الدخير ة ،ت محمدحجي آخرون ،ط٢بيروت دارالغرب الإسلامي ١٩٩٤م ٤٨١/٢وغيره من كتب المالكية

المبحث الثاني: مشروعية التعزية .

لاخلاف بين الفقهاء في إستحباب تعزية أهل الميت .

وقد دلت السنة القولية والفعلية علي مشروعية التعزية .

قال الإمام النووي رحمة الله تعالي ([1]) ومن أحسن مايستدل به في التعزية قَالَ تَعَالَىٰ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ المائدة: ([2])٢

ومن السنة قوله صلي الله عليه وسلم :والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه([3]).

وكذالك مماورد من السنة علي مشروعية التعزية مايلي:

١.عن قرة بن أياس المزني رضي عنه وفيه ان رجلا من الصحابة مات ابن له فقالو يارسول الله بنية الدي رأيته هلك،فقام النبي صلي الله عليه وسلم مع أصحابه فعزاة ،الحديث([4]).

٢).عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ،قال أرسلت ابن النبي صلي الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض ،فأتنايقرئ السلام،ويقول : :(إن الله ما أخد وله ما أعطي وكل شيء بإجل مسمي،فمرها فلتتصبرولتحتسب.[1]

---

[1] راجع كتاب الأكار للأمام زكريا يحيي بن شرف النووي ت/ محي الدين التراث المدينة المنولرة ط٣٤١٢هـ سنة ١٩٩١ م ص ٢٥٥.

[2] سورة المائده٢

[3] راوه مسلم أبوالحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري :كتاب الدكر والدعاء والأستغفار ،باب فضل الإجتماع غلي لتلاة القرآن وعلي الدكر من حديث أبي هريره رضي الله عنه .

[4] أخرجه النسائي :ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن الخراساني /كتاب المجنبي من السنن ت/عبد الفتاح أبوغدهة ط٢ حلب"مكتب مطبوعات الإسلامية ١٤٠٦هـ سنه ١٩٨٦م كتاب الجنائز ،باب الأمر بالإحتساب والصبر عند نزول المصيبة ،حديث رقم١٨٧٠(٤/٢٢)وكدالك أخرجه أحمد /أبوعبدالله احمدبن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،مسند أحمد ت /شعيب الأرناؤوط وغيره ،مؤسسة الرسالة ،١٤٢١هـ سنة ٢٠٠١م حديث قرة المزاني ،حديث رقم ٢٠٣٦٥(٤٧٣٣٣).والحاكم في الجنائز ١٤١٧)وقال صحيح الإسناد ،ووفقة الدهبي (المستدرك(١/٥٤)وفال الألباني :وهوكماقالا،أحكام الجنائز(١٦٢).

قال الإمام النووي في الإذكار وهذا الحديث من أحسن مايعزي به([٢].)

٣)عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهماأن النبي صلي الله عليه وسلم لما استشهد جعفربن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة.....أهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال":لاتبكو علي أخي،بعد اليوم ادعولي ابتي أخي"قال :فجي ء بنا كأنا فراخ ،فقال:"ادعوالي الخلاق ،فحلق رؤوسنا ،ثم قال :أمامحمد فشبيه عمنا أبي طالب ،وأما عبدالله فشبيه خلفي وخلفي"ثم أخد بيدبي فأشالها فقال :"اللهم اخلف جعفرا في أهله ،وبارك لعبدالله في صفقة يمينه "قالها ثلاث مرات ،قال :فجاءت أمنا فذكرت له يتمناوجعلت تفرح له([٣]) ،فقال :"العيلة تخافين

عليهم ، إناوليهم في الدنياوالأخرة "[٤]

٤:عن أسن بن مالك رضي الله عنه ، قال مرّ النبي صلي الله عليه وسلم بإمرة يبكي عند قير ،فقال :<<اتقي الله وأصبري >>فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي،ولم تعرفه،فقيل لها :إنه النبي

[١]أخرجه البخاري :محمدبن إسماعيل ب إبراهيم بن المغيره بردززبه ولد في شوال سنه أربع وتسعين ومائه وتوفي سنه ست وخمسين ومأتين وعاش ٦٢ إلي ثلاثة عشرة يوما صحصح البخاري ت /محمد زهيربن ناصر الناصر،د/طرق النجاة ١٤٢٢هـ كتاب الجنائز باب /قول النبي صلي الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله رقم الحديث ١٢٨٤(٢/٧٩)وأخرجه المسلم :أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ولد سنه ٢٠٦هـ وقيل ٢٠٤لا وتوفي سته ٢٦١هـ وهو إبن خمس وخمسين سنه صحصح مسلم كتاب الجنائز / باب بكاء علي الميت رقم الحديث ٩٢٣(٢/ ٦٣٥.

[٢]للإم النووي يحي بن شرف الحراني النووي الشافعي ابو زكرياء محي الدين شيخ الإسلام ولد سنه ٦٣١هـ وتوفي سنه ٢٧٦هـ ومن كتبه/ مناهج الطالبين ورياض الصالحين /كتاب الأذكار/ص ٢٥٦.

[٣]تفرح):أي تغمه وتحزنه من أفراحه إدا غمه وأزال عليه الفرح :أنظر النهاية في الغريب الحديث ولأثر /الفاء مع الراء (٣/ ٣٨٠) والعيلة هي الفقر /انظر المصد السابق ص_ (٣/ ٢٩٨).

[٤]أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢٧٨) حديث رقم ١٧٥٠وقال محققوا المسند إسناده . صحيح علي شرط المسلم

صلي الله عليه وسلم،فأتت باب النبي صلي الله عليه وسلم،فلم تجد عنده يوابين ،فقالت:لم أعرفك ،فقال :(إنما الصبر عند الصدمة الأولي)([١].)

وقد ذكر الحافظ إبن حجر رحمة الله عليه:

أنّ من فقه هذا الحديث جوتز مخاطبة الرجال للنساء بما هو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو موعظة أونعزية([٢].)

٥.عن أم سلمة رصي الله عنها،قالت:دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم علي أبي سلمة وقد شق بصره ،فأغمضه ،ثم قال:<<إنّ الروح إذا قبض يبعه البصر>>، فضج الناس من اهله ، فقال :<<لاتدعو علي أنفسكم إلابخير،فإن الملائكة علي .ما تقولو>>، ثم فال :<<" اللهم إغفر لأبي سلمة وأرفع درجته في المهديين ،واخلفه في غقبه في الغابرين،وأغفرلنا وله يارب العالمين،وافسح له في قبره ونورله فيه"([٣])

ففي الأحاديث السابقه دليل واضح علي مشروعية التعزية واستجبابها ،ومواظبة النبي صلي الله عليه وسلم علي التعزية المصابيين ،والتخفيف عنهم ،ومشاركة أحزانهم ،وفيها توجيه وإرشاد لإمته بإهمية هدا العمل الذي يسهم يشكل أساس في بناء روح التكافل والإجتماع في المجتمع المسلم، والله أعلم

[١] أخرجه البخاري في الجنائز/باب زيارة القبوررقم ١٢٨٣ صحيح البخاري مع الفتح(٣/ ١٩٠)

[٢] فتح الباري /(١٦٢/٣)

[٣] أخرجه مسلم في الجنائز،باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر(٢١٢٧)صحيح مسلم مع شرح النووي(٤٦١/٦)

المبحث الثالث: فضل التعزية: .

خاء في تعزية المصاب ثواب كبير ،وفضل عظيم والأدلة علي ذالك كثيرة .منها:

أن رسول صلي الله عليه وسلم قال:من عزي أخاه المؤمن في المصيبة كساه الله حلة خضراء يحبّرّبهايوم القيامة،قيل يارسول الله مايحبّر؟قال يغبط([١])

العبطة: هي الحالة الحسنة التي يغبط عليها صاحبها([٢].)

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال:ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلاكساه الله عزوجل من حلل الكرامة يوم القيامة([٣].)

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :من عزي ثكلي كسي .بردامن الجنة.([٤])

وردعن النبي صلي الله عليه وسلم:أنه قال: من عزي مصاباًفله مثل أجره([٥])

---

[١])أخرجه البيهقي :أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسي الخراساني،كتاب شعب الإيمان ت عبد الغني بن عبد الحميد حامد الرياض :مكتبه الرشدبالتعاون مع دار السفلية بومباوي بالمندهـ١٤٢٣سنه ٢٠٠٣م باب الصلاة علي من مات أهل القبله،حديث رقم ٨٨٤٣(٤٦٤/١١).. :....

[٢])إبن فهران الفروق اللغوية،ت:محمد بن إبن إبراهيم مسلم ،مصر:دار العلم والثقافة(١٢٨/١). العسكري أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيدبن يحي .

.

.

[٣]أخرجه إبن ماجه ،أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني :سنن إبن ماحه ،ت:محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربيه ،فيصل عيسي البابي الحبلي،كتاب الجنائز ،باب ماجاء في ثواب من عزي مصاباً،حديث رقم ١١٦٠(البقالغ)/٥١١.

[٤])أخرجه الترمدي ،في السنن ،كتاب الجنائز ،باب أخر في فضل التعزية ،حديث رقم:١٠٧٦(٣٧٩/٣)أخرجه البيهقي ،شعب الإيمان ،باب الصلاه علي من مات من أهل القبله،حديثرقم:٨٨٤٢(٤٣٦/١١)ضعيف،الألبانيفي ،مشكاة المصابيح حديث رقم:١٧٣٨(٥٤٤/١)

[٥])خرجه الترمدي ،في سنن ،كتاب الجنائز ،باب ماجاء في أجر من عزي مصاباً،حديث رقم:١٠٧٣(٣٧٧/٣).وأخ رجه إبن ماجه في السنن كتاب الجنائز ،باب ماجاء في أجر من عزي مصاباً،حديث رقم:١٦٠٢(٥١١/١)ضعيف الألباني،صحيح وضعيف سنن إبن ماجه التحقيقات الديثية ، الإسكندري :مركزنور الإسلام لإبحاث القرآن والسنة ،عن إبن مسعودمرفوعاًحديث رقم :٢,١٦(١٠٢/٤).

المبحث الرابع: مقــاصد التـعزية:

شرعت التعزية لمقاصد جليلة وحكم عظيمة ،جماعها جلب المصلجة للمصاب والميت ،ودرء المفسدة عنها،لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاء في الدنياوالأخرة([1]) ، ومن هذه المقاصد:

القصد الأول: تهوين المصيبة علي المصاب وتسليته عنها وحضّه علي إلتزام وأحتساب الأجر والرضاء بقدرالله والتسليم لأمره سبحانه ،وهدا المقصد يظهربجلاءفيماسيق ذكره من أحاديث نبوية شريفة ،ومنها ماجاء في حديث قرة المزني رضي الله عنه ..... عندما قال النبي صلي الله عليه وسلم للرجل المصاب في إبنه،إيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك،أةلاتأتي بابامن أبواب الجنة إلأاوجدته سيقك إليه بفتحه لك؟([2])

وهدا بوّب الامام النسائي بقوله باب الأمربالإحنساب والصبر عند نزول المصيبة([3].)

المقصد الثاني: الدعاء للمصاب بأن يعوضه الله عن مصابه جزيل الثواب ويحسن له العقبي والمآت ،ومن الأدلة علي هدا لمقصد قول النبي صلي الله عليه وسلم لمامات جعفربن أبي طالب رضي الله عنه :اللهم أخلف جعفراً في أهله،وبارك لعبدالله في صفقة يمينه([4].)

المقصد الثالث:.الدعاء للميت والتراحم عليه والإستغفار له وهذا من عظيم رحمة الله تعالي بخلقه،حيث شرع التعزية وندب إليها نظرًالمايترتب عليها من مصالح لدا الميت الدي انقطع كسبه

---

[1])أبي عبدالله محمدبن محمدبن عبدالرحمن المغربي المتوفي ٩٥٤هـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ت: الشيخ زكريابن محمدعميرات ٣٨/٣،دار الكتب العلكية بيروت٢٠٠٧م ط٢ واراجع كناب الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمدالرافعي الشافعي المتوفي ٦٢٣هـ ت:الشيخ محمد معوض_ والشيخ عادل أحمد الموجود _دار الكتب العلمية بيروت لبنانطالاقلي ١٤١٧هـ ١٩٩٧م /٤٥٩.

[2]سبق تخريجه ص /١٢.

[3]أخرجه النسائي في السنن ٣٢١/٤.

[4]سبق تخريجه ص /١٤

وارتهن بعمله ،فشرعت التعزية حتي تكون سبباً في نفع الميت بدعاء الناس واستغفارهم له وقدجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم حين مات أبوسلمة رضي الله عنه ودخل علي أهله معزياًقال:اللهم إغفرلأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ،واخلفه في عقبه في الغابرين واغفرلنا وله يارب العالمين ،وافسح قبره ونوره له فيه.([1])

المقصد الرابع: توثيق عري التكافل والتواصل والتضامن في المجتمع المسلم،وتقوية الروابط الإجتماعية ،وإشاعة روح المحبة والتواصل ولاجتماع ،وهذه مقاصد كبري وغايات عظمي حثت الشريعة علي تحقيقها ونفرت من كل مايضادها والتعزية هي في حقيقةالأمروسيلة من وسائل تحقيق هذه المقاصد وطريق موصل لها .فهذه جملةمن المفاصد التي شرعت التعزية من أجل تحقيقها.([2])

[1] سبق تخريجه ص /١٥.

[2] التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بها الدكتور:خالد عبد الله بن دايل ،ص /١٩_٢٠.س

الفصـــل الثاني : الأحكام المتعلقة بالتعزية وتحته أربغة مباحث:

المبحث الأول : صيغ التعزية وألفاظها.

إختلف الفقهاء في ألفاظ التي يشرع التعزية بهاعلي قولين:

القول الأول:أنه لايتعين في التعزية ألفاظ محددة ،بتشرع لكل ما يحقق المقصود من لظيف الكلام وصيحيح المعاني .وهدا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة وهو إختيار ابن تيمية الحراني رجمة الله([1])

القول الثاني: أن الأقضل إستخدام ألفاظ معينة في التعزية ،وهدا قول جمهور من الحنفية والمالكية ةالشافعية والحنابلة.([2])

أدلة قول الأول:

وقدإستدل هذا القول بإن المقصود بالتعزية تسلية المصاب ،والتخقيق عنه،وهذا يحصل بأي قول لظيف يفهمه المغزّي ويسري عنه،وهذا يختلف بإختلاف الناس ولغاتهم ومنظقهم.

فيختار ما يناسب المقصود ولم يثبت فيه أثر.([3])

---

١)[1]أنظرموهب الجيل لشرج مختصر خليل ٣٩٣٨/٣ وأنظرأيضا الروض المربع شرح زاد المستقنع مجموع من المشائخ ٣٧٠/٣_٧٠٢طالأولي ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥زمدار الوظن للنشر_الرياض

[2])شمس الدين محمد بن الخطيب /مغني المحتاج ت_ محمد الخليل عيتاني ٤٢٧/١دار المعرفة بيروت _لبنان ط_الثانية ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م وأالفقى الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي س٢٤٧٨

[3]عقد الجواهر الثمينة ١٩٦/١وأنظر أيضاالنوادروالزيادات ٦٦١/١وانظر إختيارات الشيخ الإسلام إبن تيمية الفقهية ،تأليف د سليمان بن تركي التركي ٤٨٥/٣_٤٨٦دار كنوزإشبيليا للنشر والتوزيع ط الأولي ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م

وأستدلو بعموم قوله صلي الله عليه وسلم :(من عزي ثكلي كسي برا من الجنة_)([١])

وقال موفق الدين ابن قدامة :ولانعلم في التعزية شيئا محدودا،إلاأنه يزوي أنّ النبي صلي الله عليه وسلم عزي رجلافقال رحمك الله واجرك.([٢])

أدلة قول الثاني

وقدإحتلف أصحاب هدا القول في أي صيغ ينبغي إستعمالها للتعزية،وقد إستحب بعض أهل العلم أن يقول المعزّي مارواه الإمام الشافعي رحمة الله قي مسنده عن جعفر بن محمد بن أبي جده قال لما توفي رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعو قائلا يقول:إن في الله عزاك من كل مصيبة وخلفا([٣]) من كل هالك ودركاً من كل فات ،فثقو ويّاه فأرجوا،فإن المصاب من حرم الثواب([٤])

وقد ذكر الإمام النووي رحمة الله([٥]) أنّ من أحسن ألفاظ التعزية:ماثيت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدي بنات النبي صلي الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أنّ صبياً لها أو إبناً لها في الموت،فقال للرسول :إرجع إليها فأخبرها إن الله ماأخذ وله ماأعطي ولكل شيء عنده بإجل مسمي فمرها فلتصبر ولتحتسب.([٦])

---

[١] سبق تخريجهه ص٢٠.

[٢] هوموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد إبن قدامة الكقدسي _المغني ٤٨٥/٣ _٤٨٦

[٣] منعي خلفامن كل هالك بفتح اللام أي بدلا واللدرك اللحاق /المجموع شرح المهذب ٢٧/٥.

[٤] أخرجه الأمام الشافعي في مسننده ٤٦٦/١مع الأم ،بسند ضعيف وأنظر المجموع شرح المهذب ٢٧٥/٥.

[٥] المجموع شرح المهذب ٢٧٧/٥والأذكار ص١٢٥.

[٦] ١٢٨٤ صحيح البخاري مع الفتح١٩٣/٣)ومسلم في الجنائز باب البكاء علي الميت أخرجه البخاري في الجنائز باب قول النبي صلي الله عليه

المبحث الثاني:وقت التعزية

إتفق الفقهاء في أن التعزية قبل الدفنوبعده، ولكنهما إختلفو في وقت الأفضلية هل هو قبل الدفن أوبعده ،([1])أولأمر في ذالك واسع علي ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الأفضل تكون بعد التعزية بعد الدفن وإلي هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو يعلي من الحنابله.([2])

وقد أباح أصحاب هذا القول قبل الدفن عند القبر ولكنهم إستحبو أن تكون التعزية بعد الدفن في منزلة أهل الميت قبل الدفن مشغولون بتجهيزه ولأن وحشيتهم بعد دفنه لفراقه أكثر فكان ذالك الوقت أولي التعزية.(٣)

القول الثاني:أن التعزية قبل الدفن أولي ،وهي بعده غير مستحبة ذهب علي هذا القول سفيان الثوري.([3])

القول الثالث: أن التعزية قبل الدفن وبعده سواء في الأفضلية أوبعبارة أخري

لاحدّ التعزيةسواء بعد الدفن أوقبل الدفن وهذا قول الحنابلة ،وهو

إختيار شيخ الإسلام إبن تيمية .([1])

[1]) مواهب الجليل ٣/٣٩ المغني ٣/٤١٥،الإنصاف٢/٣٩٩.

[2]) مغني المحتاج ٢/(٥٢٧)الموسوعة الفقهية ٢(٢٨٨).

[3]) المغني٣/(٤٨٥)

وأستدل أصحاب هذا القول بإدلة منها:

الدليل الأول: ماجاء من الأحاديث في فعل التعزية ،ومن ذالك :

ماروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال(من عزّي مصاباً فله مثل أجره.)([٢])

حديث محمدبن عمروبن حزم أن النبي صلي الله عليه وسلم :(مامن مؤمن يعزّأخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة.)([٣])

ووجه الإستدلال :أن هذه الآثار وما في معناها دالة علي إستحباب التعزية مطلقاً من غير تحديد بزمن،فينبغي الأمر علي إطلاقه ماوجد سببه وهو الحزن

الدليل الثاني: أن تاغرض من التعزية تهوين المصاب علي الصبر والنهي عن الجزع وهي معان قد يحتاج إليها ولو بعد ثلاثةأيام.([٤])

الترجيح

الراجح (والله أعلم بالصواب)وهوالقول الثالث والذي ذهب فيه أصحابه إلي أن التعزية قبل الدفن أوبعد سواء في الإستحباب ولأفضلية،لقوة أدلتهم وسلامتها المقام ،وعلي كل فألامر في ذالك واسع.

---

[١]) المغني ٣/(٤٨٥)الإنصاف ٢/(٣٩٦) تأليف الشيخ شيخ الإسلام العلام الفقيه علاء لدين أبي الحسن ،دار إحياء التراث العرابي بيروت لبنان ط الأولي ١٤١٩/هـ ١٩٩٨م د:ت

[٢]) راواه الترمدي في السنن (١٠٧٣)كتاب الجنائز باب ماجاء في أجر من عزّي مصاباً ، وابن ماجه قي السنن (٦٠٢)قي الجنائز باب ماجاء في ثواب من عزي مصاباً ،من حديث عمرو رضي الله عنهما ،والحديث ضعيفة النووي في المجموعة ٥/٢٠٥)وأبن كثير في إرشاد الفقهية ١/٢٤١)وقال عنه الألباني في أحكام الجنائز(٢٠٦)ضعيف من طرقه)وفصل الكلام عنه في السلسلة برقم (٥٠٠٢).

[٣]) راواه إبن ماجه في كتاب الجنائز ص(١٦٠١) باب ماجاء في الثواب من عزّي مصاباً_ حسنه النووي في الأذكار ص(١١٨)والألباني في صحيح سنن إبن ماجه برقم (١٣٠١)وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم (٣٥٠٨)

[٤]) المجموع٥/٣٠٦.

المبحث الثالث: مدة التعزية.

إختلف الفقهاء في التعزية هل هي محدودة بمدة معينة تسرع فيها أوتكره بعدها،أم لا؟ علي أربعة أقوال:

القول الأول: أنّ مدة التعزية ثلاثة أيام وتكره التعزية بعد هذه المدة ،وإلي هذا القول ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابله،لكن مع ذالك قالوا يستثني من ذالك إذا كان المعزي أوالمعزي أحدهما غائب فلا بأس بالتعزية بعد الثلاثة بدون كراهية.([1])

وأختار بعض العلماء مالم تنس المصيبة،([2])

أدلة هذا القول:

١.قياس التعزية علي الإحداد المظلق وهو إحداد المرأة علي غير زوجها ([3]) وذالك لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :لاتحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدعلي ميت فوق ثلاثة إلاعلي زوج،أربعة أشهر وعشراً.([4])

القول الثاني: أن التعزية ليست محدودة بمدة معينة ،وهذا القول وجه عند

---

[1]) أنظر المجموع / شرح المهذب للإمام النووي يحيي ابن شرف ١/ ١١٦٦_ت رائد صبري ابن ابي علفى دار _بيت الأفكار بالدولية (٢٠٠٥م)،وأنظر أيضا الأذكار لنووي ت_محيي الدين مستو_مكتبة دار التراث المدينةالمنورة ودار إبن كثير دمشق _بيروت لبنان ط_٣_١٤١٢_هـ _١٩٩١م ص ،وأنظر أيضا منار السبيل للشيخ إبراهيم بن محمد _ت_أبوقتيبة نظر محمدط _٧١٤٢٥هـ ٢٠٠٣١/ص (٢٤٩)وانظر أيضا الفقه الميسر ط٢ تأليف أ/د/ عبد الله بن محمد الطيارت د عبد الله بن محمد ود /محمد بن إبراهيم الموسي مدار الوطن للنشر ط٢ ١٤٣٣ هـ ٢٠١٢م ١/ص (٥١١)

[2]) كتاب الفروع للإمام ششمس الدين المقدسي ت_ عبدالله الستار أحمد ط ـ ٤(١٤٠٥)١٩٨٥)دار عالم الكتب م ـ ٢ص ـ (٢٦١).

[3]) أنظر الموسوعة الفقهية الكوتية ـ ٢٨٨/١٢،ط٤ ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٤ م وزارة الأوقات والشؤن الأسلامية تاكويت وأنظر أيضا نهاية المطالب للإمام الحرمين ت / عبد العظيم محمود ٣/ ٧٠٧١ط٣ /١٤٣٠ _ ٢٠٠٩ م دار المناهج للنشر والتوزيع .

[4]) أخرجة البخاري في الجنائز باب إحداد علي غير زوجها برقم (١٢٨١)صيحيح تابخاري مع الفتح ١٧٤/٣)ومسلم في الطلاق باب / وجوب ا الإحداد في عدة الوفاة (٣٧٠٩)صحيح مسلم مع شرح النووي /٣٥١/١٠)

الشافعية حكاه إمام الحرمين وقطع به أبو العباس بن القاضي في (ال([١])التلخيص)وأنكره عليه القفال قي شرحه وغيره ،وهو قول جماعه من الحنابله وأختاره شيخ الإسلام إبن تيمية .([٢])

أدلة قول الثاني:

ماثبت في حديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم .([٣])

وهذا فيه دلالة واضحة علي أن التعزية لا تحد بثلاث. ([٤])

وأستدل هذا القول أيضا_ عموم النصوص الواردة في إستحباب التعزية كقوله صلي الله عليه وسلم (من عزي أخاه المؤمن بمصبية كساه الله حلة خضراء يحبرها يوم القيامة .....)([٥])

وقالو الحديث مطلق فيجب أن يبقي علي إطلاقة حتي يرد مايقيده معينة

القول الثالث: أن آخر مدة يوم الدفن ،وقدحكي هذا القول إبن مفلح في الفروع ولم يعزه لأحد.([٦])

---

[١]) الإمام العالم الفقيهى الحنبلي الصالحي المقدسي :أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبدالله بن ابي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ولد سنه سنه /٦٩٣هـ وتوفي سنه / ٧٧١هـ .

[٢]) أنظر المجموع شرح المهذب للأمام النووي ١(١٦٦)وأنظر أيضا مواهب الجليل ٣٩/٣_ ٤٠)وأنظر أيضا الإنصاف للشيخ العلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن المرداوي (ب_ت)ط الاولي ١٤٢٩هـ ١٩٩٨ م دار داراحياء التراث العربي بيروت ٣٩٦/٢،وأنظرأيضاالفقه الميسر ٥١١/١

[٣]) أخرجه أحمد في مسنده ٢٧٨/٣)١٧٠)وقال محققو المسند إسناده صحيح علي شرط المسلم وكذا قال الألباني أنظر أحكام الجنائز (٢٧٨).

[٤]) أنظر أحكام الجنائز_ للألباني (١٦٥)

[٥]) الحديث سبق تخريجه ص/ب ،١٦

[٦]) أنظر الأنصاف ٣٩٦/٢،وأنظر أيضا كتاب الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح المتوفي ٧٦٣هـ ت_عبد الستار أحمد ط١٤٠٥هـ ١٩٨م ٢٩٣/٢.

أدلة القول الثالث:

لم أقف علي دليل لهذا القول وقد يستدل له بإن الدفن هو خاتمة أمر الميت كما حكي ذالك عن الإمام سفيان الثوري رحمة الله (١)

القول الرابع:

أن آخر مدة التعزية رجوع المعزي إلي منزله فلا يعزي بعد ذالك،وقدجزم بهذا القول السّرخسي(٢) قي الأمالي.(٣)

أدلة القول الرابع :

لم أقف علي دليل لهذا القول :والله أعلم.

الترجيح

وبعد العرض السابق لأقوال العلماء وأدلتهم في مدة التعزية ،فإن الذي يظهر عند الباحث والعلم عند الله،أن القول الثاني الذي ذهب إليه أصحابه فيه إلي أن التعزية غير محدودة بمدة وهو الراجح لقوة أدلته وصراحتها والله أعلم بالصواب.

١) أنظر المغني لإبن قدامة المقدسي المتوفي ٦٢٠هـ ت_د/عبد الله بن عبد المحسن التركي ود/عبدالفتاح محمد،ط٤ ١٤١٩م :١٢٦هـ ٢٠٠٥ط٦ _١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧م دار عالم الكتب ٤٨٥/٣.

٢) وهو الإمام الفقيه الأصولي الحنفي شمس الدين الأئمة :محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الخزرجي الأنصاري توفي ٤٩٠هـ .

٣) المجموع شرح الهذب للإمام النووي١/(١١٦٦)

يعزي أهل المصيبة كبيرهم وصغيرهم ،ذكورهم وإناثهم ،إلاإذاكان شابة من النساء فلايعزيها إلا النساء ومحارمها،خوفاً من الفتنة ،وكذالك يعزي أصدقاء الميت وكذالك النناس بعضهم بعضاً عند وفاة من به نفع للإسلام والمسلمين ،كالعلماء والأمراء والرؤساء الذين قدم لهم صدق في نصرة المسلمين ،فلاشك أن موتهم مصيبة لا يشعر بها إلا من أعطاه الله بصيرة وفقهاً في الدين.([1])

وقال الإمام إبن قدامة رحمة الله :(وتستحب تعزية جميع أهل المصيبى كبارهم وصغارهم ،ويخص خيارهم ،والمنظور إليه من بينهم ،ليستنَّ به غيره ،وذا الضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجة إليها.)([2])

[1]) أنظر الفقه الميسر ١/(٥١٢)وكذالكأنظر _ الأذكار _ للنووي (٢٥٦)وكذالك مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٣/٤٠ وكذالك /المجموع شرح المهذب للنووي ١/(١١٦٥٥).

[2] (المغني /٣/(٤٨٥_٤٨٦).

الفصل الثالث :أحكام المتعلقة بالتعزيةوفيه وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مكان التعزية.للتعزية

كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد ،وكره الشافعي للتعزية بأن يجتمع أهل البيت في مكان ليأتي إليهم الناس للتعزية ،لأن محدث وهو بدعة لقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح(إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)([1]) لأنه يحدد الحزن ،ووفقهم الحنفية علي كراهية الجلوس للتعزية علي باب الدار ،إدا إشتمل علي إرتكاب محظورة ،كفرش البسط والأطعمة نن أهل الميت ([2]) وذهب المالكية ـ إلي أن أفضل كون التعزية في المصاب([3]) وقال بعض الحنفية إنما المكروه البيتوته عندأهل الميت ، وأن يجلس إليهم من عزي مرة أويستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة علي قدر التعزية.([4])

[1]) راوه مسلم(٨٧٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[2]) حاشية إبن عابدين.

[3]) أنظر مواهب الجليل ٣/ (٣٩)

[4]) أنظر كشاف القناع للشيخ علامة الفقيه ـ منصور بن يونس البهوتي مكتبة النصر الحديثة بالرياض تـ الشيخ هلال المصيلي دون(ظ)٢ ص (١٦٠) ،وأنظر الموسوعة الفقهية١٢ /٢٨٨(ـ ٢٨٩).

االمبحث الثاني: حكم الإجتماع للتعزية.

والمراد هنا أن يجمع أهل التعزية وأقاربه في بيت أو نحوه فيقصدهم من أدار التعزية([١])

وقد إختلف العلماء في مشروعية هذا الأمر علي أربعة أقوال:

القول الأول: أن جلوس للتعزية محرّم ،وهو رواية عن الإمام أحمد(.[٢])

أدلة هذا القول .

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (كنا نعد الإجتماع إلي أهل الميت وصنعته الطعام بعد دفنه من النياحة.([٣])

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الإجتماع عند أهل الميت من أجل تعزيتهم خصلة من خصال النياحة ،ومن معلوم أن النياحة هي رفع الصوت بتعدد محاسن الميت مع البكاء هي محرمة با لإجماع ([٤]).

---

[١]) أنظر المجموع شرح المهذب ١١٦٦/١

[٢]) أنظر كتاب الفروع٢/٢٩٥

[٣]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥٠٥/١١ـ ٦٩٠٥ وأبن ماجه في الجنائز باب ماجاء في النهي عن إجتماع إلي أهل الميت .....إلخ ص(١٦١٢)وقال البواصري هذا إسناده صحيح ،في سنن إبن ماجه مع الشرح المسند ٢٧٥/٢.

[٤]) المجموع شرح المهذب للنوي ١١٦٦/١)شرخ النووي علي صحيح مسلم ٤٧٥/٦.

لما ثبت في صخيخ مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :(أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لايتركهونهن وذكر منها ..... النياحة)وقال صلي الله عليه وسلم (النائحة إذا لم تتب قل موتها ،تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ،ودرع من جرب.([1])

قال السندي رحمة الله عليه([2]) ،قول الجرير رضي الله عنه كنا نعد الإجتماع

،وهوبمنزلة رواية إجماع الصحابه ،أوتقرير النبي صلي الله عليه وسلم ،وعلي الثاني فحمه الرفع ،؟أوعلي تقدير وهو حجه ثم قال(وبالجملة فهذا عكس الوارد

أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت ،فاجتماع الناس في بيتهم حتي يتكلفو لأجلهم

الطعام قلب لذاك ،وقدذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول

،لأن الضيافة خقها أن تكون للسرور لا للحزن)([3])

وقال الطّرطوشي([4]) (فأما الماثم فمنعوعة إجتماع علي المصيبة ،وهو بدعة منكرة،لم ينقل فيه شئ ،وكذا مابعده من الإجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامّة ،وأن كان من التركة في الورثة محجور عليه أولم يأذن ،حرم فعله وحرم الأكل منه)إنتهي([5])

---

[1]) أخرجه مسلم في الجنائز بال التشدد في النياحات (٢١٥٧) وأنظر شرح النووي لمسلم ٤٥٧/٦

[2]) هو محمد حياى بن إبراهيم السندي توفي (١١٦٣)هـ صاحب كتاب /شرح الترغيب والترهيب .

١) وهو الإمام العلامة ، القدوة الزاهد ،سيخ المالكية أبوبكر محمد بن الوليد بن خلف المعروف بأبي بكر الطرطوشي أو إبن رندقه (٤٥١هـ) فقهه صاخب كتاب سراج الملوك أنظر كتاب سير إعلام النبلاء للشيخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي مؤسسة الرسالة ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م ب دط ٤٩٠/١٩

٤

[5]) الملخص الفقهي الدكتور صالح إبن فوزان ٣١٤/١هـ دار العاصمه ط ١٤٢١هـ ٢٠٠١ م (ب دت)

القول الثاني: أن الجلوس للتعزية مكروه.

وإليه ذهب الحنفية في أحدي القولين([١]) وهو مذهب الشافعية ([٢]) والمشهور من مذهب الحنابلة وعليه أكثر أصحابهم ([٣]) ،وأجازت المالكية للرجل فقط ([٤])

أدلة قول القول الثاني:

حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي ذكرناة آنفا،كنا نعد الإجتماع إلي أهل الميت ....)([٥])

قال الإمام الشافعي (وأكره المأثم وهي الجماعه وأن يكن لهم بكاء ، فإن ذالك يجدد الجزن ويكلف الؤنة مع مامضي فيه من الأثر ([٦])

كأنه يشير إلي حديث جريرهذا([٧])

أن الجلوس للتعزية بدعة قال الإمام إبن القيم رحمة الله قي زاد المعاد (وكان من هدية صلي الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ولم يكن من هدية أن يجتمع القرّآء للعزاء ويقرأله القرآ،لاعند قبره ولاغيره ،وكل هذا بدعة مكروهة)

) ردالمحتار علي در المختار /حاشية إبن عابدين علي شرح علاء الدين محمد بن علي ت ،عبد المجيد طعمه ١٧٦/٣)دار المعرفه ـــ يوت لبنان[١]

٨٠) المجموع شرح المهذب ذ/١١٦٦وأنظر أيضا البيان قي مذهب الشافعي لأبي الحسين يحي إبن أبي الخيرات ت ـــــ قاسم محمد الثوري ١١٨/٣دار المنهاج ب د ط[٢]

) أنظر الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٣٩٦/٢ط جديدة مدققه ومصححه علي ثلاثة نسخ خطيّة ت/محمد عبد الرحمن دار أحياء التراث [٣]

)مواهب الجليل شرح المختصر الخيل١/٣٥.[٤]

)سبق تخريجه ص ٣٥[٥]

) الإمام الشافعي١/٤٦٨[٦]

)؟أحكام الجنائز للألبلني١٦٧

[٧]

أن الجلوس للتعزية يجد الحزن([١])،وبالتالي مناقض المقصود التعزية ،والتي سرعت لأمور منها تهوين المصيبة علي المصاب وتسلية عنها.([٢])

أن الجلوس للتعزية في كلفة ومؤنة ([٣])ونهي النبي صلي الله عليه وسلم إضاعة المال ،كمافي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه :قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (إن الله يرضي لكم ثلاثاويكره لكم ثلاثا...ويكره لكم قيل وقال،وكثرة السؤال وإضاعة المال)([٤])

قال شيخ الإسلام إبن تيمية رحمة الله (جمع أهل المصيبة الناس علي طعامهم ليقرأو ويهدوا له،ليس معروفاً عند السلف ،وقد كره طوائف من أهل العلم من غبر وجه.)([٥])

القول الثالث:أن الجلوس للتعزية مباح لأهل الميت خاصة وإليه ذهب الحنفية في أحد القولين ([٦])ورواية عن الإمام أحمد،([٧])وأختاره من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز إبن باز رحمة الله([٨])

أدلة هذا القول :

١. فقدثبت في الصحيحين . أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فأجتمع لذالك النساء ثم تفرقن ،إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ،ثم صنع ثريد التلبينة عليه،ثم قالت :كلن ([١]) الحديث

---

[١])زاد المعاد حققه الأرنووط ،وعبد القادر الأرنووط ،مؤسسة الرسالة ـــ بيروت ط٢٩ـ ١٤١٦هـــ ١٩٩٦م ٥٢٧/١.

[٢]) أنظر المجموع ١١٦٦/١.

[٣]) أنظر ـــ صفحة ١٧ـــ ١٨ من هدا البحث.

[٤]) المجموع ١١٦٦/١.

[٥]) أخرجه المسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجه (٤٤٥٦)شرح النووي ٢٣٦/١٢

[٦])فتاوي لأبن تيمية ٣١٦٦/٢٤

[٧]) رد المختار ١٧٥/٣ـــــ ١٧٦.

[٨]) أنظر الأنصاف ٣٩٦/٢وأنظر أيضاالفروع ٢٩٥/٢.

٢. أن في الجلوس أهل الميت للتعزية تيسير علي المعزي ورفع الحرج عنهم .

القول الرابع:أن الجلوس للتعزية مباخ لأهل الميت وغيرهم من أهل المصيبة كأصدقاء الميت وجيرانه ،وهوورواية عن الإمام أحمد قطع بها إبن عبد القوي([٢]) مذهبا للإمام أحمد([٣])

أدلة هذا القول:

وهوأدلة أصحاب قول الثالث . إضافة إلي ذالك

١. قوله صلي الله عليه وسلم :(من عزي أخاه المؤمن في مصيبته.) الحديث([٤])

ومن المعلوم أن فقد الصديق المقرب والجار وهو من المصاب ، فإذا شرعت تعزية هولاء شرع جلوسهم لإستقبال التعزية ،وكم من صديق كانت مصيبة في موت صديقة أشد من مصيبة أهل الميت أنفسهم ([٥])

[١])أخرجه البخاري في الأطعمة باب التلبئة (٥٤١٦)صحيح البخاري مع الفتح ٦٨١/٩،ومسلم في الطب باب التلبية مجمة ومورخلفوائد المريض

[٢]) وهو محدث ومؤرخ صاحب منظومة في الفقه الحنبلي /شمس الدين أبو عبد الله مخمد بن عبد القوي بن المقدسي الجماعيلي الحنبلي ٤٢٣/١٤

[٣])أنظر الأنصاف /٣٩٦/٢والفروع٣٩٥/٢)

[٤]) سبق تخريجه ص/١٦٤

[٥]) التعزية حقيقتها والمسائل المتعلقة بها ص٤٨.

الترجيح

قلت وبعد العرض السابق لأقوال العلماء في هذه المسأله وأدلة كل قول ،فان الدي يظهر رجحانه من تلك الأقوال والله أعلم بالصواب، القول الثاني، وهوماذهب إليه الجمهور من كراهة الجلوس للتعزية،والله أعلم

المبحث الثالث: حكم التكرار التعزية:

أماحكم تكرار التعزية ذهب بعض العلماء إلي كراهية ذالك إذا ترتب علي تكرار التعزية تجديد للحزن وتذكير بالمصيبة لمناقضته للمقصود للتعزية.([1]) والله أعلم

[1]) أنكر الانصاف ٣٩٦/٢وكذالك أنظر المقنع لابن قدامه ٦/ ٢٧٠ت د/عبد الله بن المحسن دار عالم الكتب (دط).

المبحث الرابع: إطعام أهل المصيبة.

صنع الطعام لأهل الميت سنة مندوبه وقربة من قرب ،وقد إتفق علماء المذاهب الأربعة علي مشروعية هذا الأمر(١) وذالك حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم :

إصنعو الآل جعفر طعاماً فقدجاءهم مايشغلهم (٢)

ولأن في دالك إعانة لهم وجبرا لقلوبهم فإنهم ربماإشتغلو بأنفسهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح الطعام لأنفسهم (٣)

ثم إختلفو فيمن يختص بتصنيع الطعام لأهل المصيبة.

فقدذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلي أنه يندب الجيران أهل الميت ونحوهم من الأقرباء الأباعد أن يصنعوا لهم يومهم وليلتهم .(٤)

بينما ذهب بعض الحنابلة الي أنّ بعث الطعام لأهل الميت يكون لمدة ثلاثة أيام.(٥)

قال إبن القيم رحمة الله (وكان من هدية صلي الله عليه وسلم أن هل الميت لايتكلفون الطعام ،بل أن يصنع الناس لهم طعاماً،يرسلونه إليهم وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشّيم،والحمل علي أهل الميت ،فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس).(٦)

---

١) أنظر رد المختار ١٤٦/٣،مواهب الجليل ٣٧/٣مجموع شرح الهذب ٢٩٠/٥مغني المحتاج٦٠٦١/٢المغني ٤٨٥/٣ـ ٤٨٦.

٢) أخرجه أبوداودقي سنن ،كتاب الجنائز ،باب صنعة الطعام لأهل الميت ،(١٣١٣٠)سنن ابي داود مع عون المعبود(٢٧٢/٨)والترمدي .

٣)المغني (٤٩٦/٣)ـ ٤٩٧)

٤) أنظر ردر المختار (١٤٨/٣)وأنظر أيضامواهب الجليل (٣٧/٣)المجموع١(/١١٦٧)

٥)أنظر الأنصاف (٣٩٦/٢ـــ ٣٩٨).

٦) زاد المعاد١/٥٠٩.

ويكره أن يصنع أهل الميت طعاماً للناس لأن فيه زيادة علي مصيبتهم ،فشغلاً علي شغلهم ،وتشبها علي أهل الجاهلية ،لخبر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ،(كنا نعدّالإجتماع إلي أهل الميت ،وصنعته الطعام بعد دفنه من النياحية . والنياحة من كبائر الدنوب.([1])

قال الشافعي رحمة الله :(وأحب الجيران الميت أذي القرابة أن يعملو لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعامايشبعهم ،فإن ذالك سنة وذكر كريم ،وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا).([2])

وقال الإمام إبن قدامة رحمة الله: (وجملته أنه يستجب إصلاح الطعام لأهل الميت ،يبعث إليهم ،إعانة لهم ،وخيراً لقلوبهم ،فإنهم ربما إنشغلو بمصيبتهم ،ولن ياتي إليهم من إصلاح طعام لأنفسهم.([3])

المبحث الخامس: حكم التعزية لغير المسلمين.

إختلف الفقهاء في كم التعزية الكافر علي أقول متعددة ،يمكن إجمالها في ستة أقول :

القول الأول :أن تعزية غير المسلم في ميته المسلم أوالكافر مباحه ،وهذا قول الحنفية([4]) وأكثر الشافعية([5]) وهورواية عند الحنابلة.([6])

أدلة هذا القول: وأستدل أصحاب هذا القول ،بحديث آنس ابن مالك رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلي الله عليه وسلم فمرض ،فأتاه النبي صلي الله عليه وسلم يعوده،فقعد عند رأسه فقال :أسلم فنظر إلي بيه وهو عنده فقال :أطع أباالقاسم صلي الله عليه وسلم ،فأسلم ،فخرج

---

[1]) فقه الميسر ٥١٢/١،والموسوعة الفقهية ـــ ٢٩٠/١٢.
[2]) كتاب الإمام الشافعي ١/ ٢٤٧.
[3]) المغني لأبن قدامه ٤٩٦/٣.
[4]) الفتواي الهندية١٦٧/١.
[5]) المجموع شرح المهذب١١٦٦/١.
[6]) الإنصاف ٣٩٧/٢ـــ الفروع(٢٩٦/٢ـــ ٢٩٥)

النبي صلي الله عليه وسلم وهو يقول الحمدلله الذي أنقذه من النار ([١]) ووجه الإستدلال أنه إذا ثبت جواز عبادة الكافر بهذا الحديث ،فقياسا عليه جواز تعزية بجامع إشتراكهمافي معني البر ولإحسان المباح أداؤها إلي غير المحارب.([٢])

القول الثاني:تحريم تعزيى الكافرفي ميته،سواء كان مسلما إوكافرا وهذا قول الحنابلة.([٣])

١. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال(ولاتبدؤواليهود ولا النصاري بالسلام ([٤])ووجه الإستدلال :أن النهي عن بدئهم بالسلام دليل عن نهي عن تعزيتهم للأشتراك في معني الإبتداء بالتودد إليهم.([٥])

٢. أن إنتقال المسلم إلي الكافر للتعزية تعظيماً له تجز قياساً علي عدم جواز مبادئتهم بالسلام.

القول الثالث: كراهية تعزية الكافر.

وهذا القول رواية عن الحنابلة([٦])

أدلتهم: ولعل أدلتهم هي نفس الأدلة التي سبق الإستدلال بها أصحاب المذهب الثاني علي تحريم ،إلانهم هنا يحملونها علي الكراهية([٧])

القول الرابع: جواز تعزية الجار الكافر بميته دون غيره ،فلا يجوز تعزية غير الجار من الكافر ،ولا تعزية المسلم بقريبه الكافر وهذا قول الإمام مالك وسحنون.([١])

---

[١]) أخرجه البخاري في الجنائز باب إدا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه برقم(١٣٥٧)صحي البخاري مع الفتح٢٧٧/٣.
[٢]) المغني ٢٨٦/٣.
[٣]) مواهب الجليل٤١١/٣
[٤] .
[٥])أنظر المغني ٤٨٦/٣وحاشيى الروض المربع ١٥٢/٣.
[٦]) أنظر كشاف القناع ١٦١/٢.
[٧]) أنظر الفروع ٢٥٩/٢والأنصاف٣٩٧/٢.

وأستدلو بماثبت في صحيح البخاري عن إبن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :(مازال جبريل يوصيني حتي طننت أنه سيورثه)([٢])

وقال الحافظ إبن حجر (وإسم الجار يشمل المسلم والكافروالعابدوالفاسق)([٣])

القول الخامس: أن تعزية الكافر في ميته جائز للمصلحة رجاء إسلامه وهي رواية عند الحنابلة ،وأختارها شيخ الإسلام إبن تيمية ([٤])

وقال د/عبد الله الطيار والذي يظهر أنه يجوز تقديم العزاء للكافر تطيبالخاطرهم ولكن لايكون فيه دعاء للمتوفي ،وذالك بقصد ترغيبهم في الإسلام ،وهذا من مقاصد الشريعة ،وهذا إذاكان في تعزيته لهم دفع أذي الكافر عن المسلمين ،أودفع أذا هم عنه،وذالك لأن المصالح العامة للمسلمين تقتفر فيها المضارّالجزئية.([٥])

وهذا أيضاوهوقول اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية([٦])

القول السادس: التفصيل وإليه ذهب الشافعية([٧])حيث قالو إن الكافر نوعان:محترم كالذمي فيعزي جوازاً إلا إذا رجي إسلامه فندباً،وغير محترم:كالحربي والمرتد فلا تشرع تعزيته([٨])

أدلة القول السادس:

١١١

١٢٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب الوصاة بالجار (٦١٥)صحيح البخاري مع الفتح ٥٤٢/١٠،وقال الحافظإبن حجر (وإسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق.

[٢]) فتح الباري شرح صحيح البخاري الؤلف أحمد إبن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني دار المعرفة بيروت ١٣٧٩هـ قام بإخراجه وصححه

[٣])أنظر الفروع ٢٩٦/٢،والإنصاف ٢٩٧/٢

[٤])هوعبد الله بن محمد بن أحمد الظيار معاصر ولد عام ١٣٧٣هـ

[٥])الفتاوي اللجنة الدائمة ١٣٢/٩رقم الفتوي(١٩٨٨)

[٦])نهاية المطلب للإمام الحرمين ٧٠/٣وأنظر أيضامعني المحتاج للشيح شمس الدين محمد بن الخطيب ٥٢٧/١ـــ ٥٢٨)

[٧])مغني المحتاج ٥٣٧/١ونهاية المطلب٧٠٣/٣.

((لم أقف علي أدلة لهذا القول))

الترجيح

الذي رجحانه والله أعلم . هو قول بجواز تعزية الكافر غير المحارب بميته لدخول ذالك عموم إباحة الإحسان إليه وصلتهم المشار إليها في قوله تعاليس﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾ ٨

٨

الخاتمه

لقد وصلنا إلي النهاية هذا البحث ،وفي النهاية لايسعني سوي أن أشكركم علي حسن متابعتكم لهذا البحث ،وأنا قد عرضت بهد البحث رائي المتواضع ببركة الله تعالي وكرمه وتوفيقه وقد أكرمني الله أدلوا بدلوي تجاه هذا الموضوع (التعزية وأحكامها في الفقه الإسلامية).ولعل الله تعالي قد وفقني في هدا البحث في هذا الموضوع ،ولعل قلمي وفق في تقديم مايدور بخلدي وفي نهاية الأمر فإنني بشر أصبت وأخطي ،وإنني أتوجه إلي الله بالدعاء علي توفيقي في تقديم هذا البحث وعلي حسن قراءتكم ومتابعتكم لهذا البحث ،ونشكرلكم سعة صدركم ونرجو أن ينال البحث إعجابكم ،الحمد الله الدي هدانا إلي هذا.

. التوصيات *البحث*

يوصي الباحث بعد قيامه بهدا البحث أمور التالية:

١)طلب بتعليم الناس بأمور أحكام التعزية والقيام بهذا الواجب العظيم.

٢)توعية الناس والقاء والمحاضرات حول آذاب التعزية وشروطها ومونعها.

٣)تجنب النياحة للميت بسبب العداب له في قبره.

٤)المبادرة لتعزية لأهل الميت لعظم الأجر الوارد فيه

الفهارس

. فهرس الآيات القرآنية

. فهرس الآحاديث النبوية

. فهرس الغريب

. فهرس المصادر والمراجع

. فهرس المحتويات

فهرس الأيات

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١.	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ	النحل	٨٩	ح
٢.	بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ	الزمر	٦٦	ث
٣.	وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ	المائدة	٢	١٩
٤.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾	الممتحنة	٨	٦٠

الرقم	طرق الحديث	الصفحة
١	لايشكر الله من لايشكر الناس.	ث
٢	من عزي أخاه المؤمن.	١٩
٣	والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه	١٩
٤	قام النبي صلي الله عليه وسلم فعزاه	٢١
٥	إن الله ما أخذ وله ما أعطي	٢١
٦	اللهم إخلف جعفر في أهله	٢١
٧	إتقي الله وأصبري	٢٢
٨	اللهم إغفر لأبي سلمة وأرفع درجته	٢٢
٩	مامن مؤمن يعزي أخاه بمصيبة	٢٤
١٠	من عزه ثكلي كسي	٢٩
١١	من عزي مصيبا	٣٥

تابع فهرس الحديث

الرقم	طرف الحديث	الصفحة
١٢	أن النبي صلي الله عليه وسلم عزي رجلا فقال رحمك الله وآجراك	٣٨
١٣	لايحل لأمرة تؤمن بالله واليوم الاخر	٣٨
١٤	إن لكل محدثة بدعة	٤٥
١٥	كنانعد الإجتماع إلي أهل الميت	٤٧
١٦	أربع في أمتي من أمر الجاهلية	٤٧
١٧	النياخةإذا لم يتب	٤٧
١٨	إن الله يرضي لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا	٥٠
١٩	أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت من أهلها	٥٠
٢٠	إضنعو لآل جعفر طعاما	٥٠
٢١	لا تبدؤواليهود ولاالنصاري بالسلام	٥٢
٢٢	مازال جبريل يوصيني بالجار	٥٢

فهرس الغريب

الرقم	اللفظ	معناها	الصفحة
١	يغبط	هي الحالة الحسنة التي يغبط عليها صاحبها	ب
٢	تفرح	تغمه	٣
٣	خلفا	خلفا من كل هالك بفتح اللام أي بدلا	٢٤

فهرس بعض تراجم الإعـلام

١. إبن منظور: الإمام الأديب المورخ والفقيه اللغوي محمد بن مكرم بن علي أبوالفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي ،ولدفي شهر المحرم عام(٦٣٠هـ /١٢٣٢م)

مؤلفاته:١.معجم لسان العرب في لغة ٢.مختارالأغاني ،وهو مختصر كتاب الأغاني للأصفهاني.٣.مختصر تاريخ دمشق٤.مختصر الدخيرة.

وفاته:توفي في مصر في شهر شعبان عام(٧١١هـ ١٣١١م)

٢. الأزهري:الأمام العالم اللغوي ،أبو منصور بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهرويااللغوي الشافعي ،ولد(٢٨٣هـ ٢٩٥م)في هرات في خراسان،بماتنتقل إلي بغدادغنب بالفقة فأشتهر به أولا،ثم غلب عليه التبحر في العربية،

مؤلفاته:١.تهذيب اللغة ٢.تفسير ألفاظ المزني٣.كتاب الأسماء الحسني ٤.تفسير إصلاح المنطق.

وفاته:مات في ربيع الأخر سنة سبعين وثلاثمئة عن ثمان وثمان وثمانين سنة ٣٧٠هـ.

٣. أبوهلال العسكري:العالم اللغوي البلاغي الشاعر الأديب ،الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحي بن مهران ،ولد عام (٩٢٠م)تتلمدعلي يد خاله أبن احمد العسكري صاحب شرح مايقع قيه التصحيف والتحريف ،وكثيرا ماأختلط أخبارهما ونسب إلي أحدهماللآخر من أقوال ومؤلفات عن سيرته قليلة.

مؤلفاته: ١.معجم الفروق اللغوية ٢.جمهرة الأمثال٣.التلخيص في معرفة الأشياء ٤.ديوان المعاني.

وفاته:توفي في عام ١٠٠٥م.

٤. إبن حجر هو شهاب الدين أبو الفضل أخمد بن علي بن محمد بن أحمدالكناني العسقلاني ،المصري الشافعي ،ولد إبن حجر العسقلاني في مدينة قاهرةفي شعبان ٢٣سنه ٧٧٣ ،رحل إلي مكه وأقام بهاسنه ،ودرس خلالها الحديث علي يد الشيخ عبد الله بن سليمان النشاوي ورحل أيضاإلي مصر ثم رحل إلي بلادالشام.

تصانيفه: ١.فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢.الإصابة في تميز الصحابة ٣.تهذيت التهذيب ٤.المطالعة العالية بزوائدالمسانيد الثمانية.

وفاته:توفي رحمة الله في آخرذي الحجة سنة ٨٥٢هـ

٥. إبن تيمية :هوتقي الدين أبو العباس أحمدبن عبد الحليم بن عبدالسلام النميري الحراني فقيه عالم ،مسلم مجتهد ،ولد في مدينة حرّن في الجزيرة الفرانية.

تصانيفه:١.الإحتجاح بالقدر٢.الإستقامة ٣.إقتضاء الصراط المستقيم ٤.الإيمان الكبير

وفاته:توفي رحمه الله يوم الإثنين ٢٠من ذي القعده سنه٧٢٨.

٦ـابن عابدين :هومحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن صلاح الدين بن نجم الدين ،ابن الإمام جعفر الصادق بن محمدالباقر ،بن الإمام زين العابدين بن الحسن بن علي أبي الطالب.

تصانيفه:١.ردالمختار علي در المختار ٢.رقم الإنظار عما أورده الحنبلي علي الدر المختار ٣.العقود الدريه في تنقيح الحامديه.

وفاته: توفي رحمه الله ٢١ربيع الثاني سنه ١٢٥٢.

٧. السرخسي :الإمام الفقية الأصولي الحنفي شمس الائمه محمد بن أحمدأبي سهل السرخسي الخزرجي الأنصاري ولد سرخسي (تكمانستان)بلدة قديمة من بلد خراسان أخدالفقه والأصول عن عبد العزيز الحلواني وعده بن كمال باشا من المجتهدين ،وكان عالما عاملا ناصحا للحكام.

مصنفاته:١.المبسوط في الفقه ٢.كتاب في أصول الفقه جزآن ضخمان.٣.شرح المختصر الطحاوية.٤.شرح كتاب النفقات للخصاف.

وفاته:توفي رحمه الله سنه ٤٩٠هـ ومازال ضريحه شاخصا في مدينة أوزجند بقرغيرستان.

٨. السندي:هو الإمام العالم العامل العلامه المحقق المدقق النحرير الفهامه الفقيه

الحنفي : أبو الحسن نور الدين ،محمدبن الهادي السندي ،ولدبتته قرية من بلاد سندي ونشأبها ،ثم إرتحل إلي تستر ولأخذبها عن جملة من الشيوخ كالسيد محمدالبرزجي ثم إرتحل إلي المدينة المنورة .

مؤلفاته:١.الحواشي لستة علي كتب السته ٢.وحاشية علي فتح القدير ٣.وحاشية علي البضاوي٤.وحاشية علي حاشية شرح جمع الجوامع الأصولي لابن القاسم.

وفاته:وتوفي في المدينة المنورة سنة ١١٣٨هـ.

٩. المرداوي :هو فقيه المحدث الأصولي السعدي ثم الصالحي ثم الحنبلي شيخ المذهبوإمامه أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي لد سنه ٨١٧هـ بقرية مردا ونشأبها ،فحفظ القرآن ،وأخذ عن علمائها ثم رحل إلي الخليل ،ثم رحل إلي دمشق ،ثم حج وجاوز في الحجاز ،ثم إرتحل إلي القاهرة فأفاد وأستفاد.

مؤلفاته: ١.الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢.التنقيح المشبع في تحرير المنقع ٣.تحرير المنقول في تهذيب المعقول.٤.التحبير قي شرح التحرير.

وفاته:توفي بصالحية دمشق يوم الجمعه سادس جمادي الأولي عام ٨٨٥هـ ودفن بسفح قاسيون قرية الروضة.

١٠. القراقي :هوالأمام العالم المالكي شهاب الدين أبو العباس أحمد إبن العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالله بن بلين الصنهاجي المصري،ولد سنه ٦٢٦للهجرة ،كان رحمه الله ملما بعلوم شتي كالفقه والأصول واللغة والأذب وعلم المناظرة والطبيعات وله معرفة في التتفسير وكان رحمه اللخ مع تبحره في عدة فنون ،من البارعين في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها،وكان

يحث علي الإ ستنزادة من العلوم بقوله :ينبغي لذوي الهمم العلية أن لايتركوا الإطلاع علي العلوم ماأمكنهم .

مؤلفاته: ١.أنوار البروق في أنواء الفروق ٢. الإحكام في تميز الفتاوي وعن الأحكام وتصرف القاضي والإمام٣. شرح تنقيح الفصول٤.الأجوبة الفاخرة في الرد علي الأسئلة الفاجرة

وفاته: توفي رحمه الله في سنه ٦٨٤هـ.

فهرس المصـادر والمـراجـع

١)إبن منظور بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأفغاني،لسان العرب ط ٣بيروت:دار الصادر١٤١٤هـ.

٢) الهروي :محمد بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة .محمد عوض ط١ دار إحياء التراث العرابي ٢٠٠١م.

٣)درالمحتار علي الدر المختار /حاشية إبن عابدين علي شرح علاء الدين محمد بن علي ت/عبد المجيد طمعه ١٧٦/٣)دار المعرفة . يروت لبنان ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.

٤) إمام القرافي أبو العباس (شهاب الدين أحمد بن إدريس . الدخيرة ت محمد حجي وآخرون،ط٢بيروت دار الغرب الإسلامي ١٩٩٤م ٢٠٠٧.

٥. مجموع شرح المهذب مع تكمله (السبكي والمطيعي)للإمام زكريا يحي بن سرف النووي /بيروت/د/الفكر٥/٣٠٤.

٦)كتاب إعانة الطالبين علي حل الألفاظ فتح المعين /للكبري /أبوبكربن محمد الدمياطي بيروت /د/الفكر ١٤١٨هـ سنة ١٩٩٧م ١٦٥.

٧) إبن القدامة /أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمدالمقدسي ثم الدمشقي كتاب المغني بدون ط د/مكتبة القاهرة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨.

٨) كتاب مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي لشيخ المصطفي بن سعد بن عبده السيوطي ط/٢د/المكتب الإسلامي ١٤١٥هـ سنه ١٩٩٤م.

٩) كتاب الأذكار للإمام زكريا يحي بن شرف النووي ت/مجيي الدين متومكتية د/التراث المدينة المنورة ط ١٤١٢٣هـ سنة ١٩٩١م.

١٠)صيحيح مسلم للإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،ت ـ محمد تامر ،دار مطبعة المدني الؤسسة السعودية بمصر،ط الأولي ١٤٢٩هـ ٣٠٠٨م.

١١) أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني /كتاب المجتبي من السنن ت/عبد الفتاح أبوه غدة ط٢حلبمكتب المطبوعات الإسلامية ١٤٠٦هـ سنة ١٩٨٦م.

١٢) أحمد/ أبوعبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد اليشيباني،مسند أحمد ت/ شعيب الأرناؤوط وغيره ،مؤسسة الرسالة ،١٤٢١هـ ٢٠٠١م.

١٣) البزار أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاّد بن عبد الله العنكي ،مسندالبزار (البحر الزخار)ت/محفوظالرحمن زين الله وأخرون ،المدينة المنورة :مكتبة د/العلوم،١٩٨٨م .

١٤) محمد بن إسماعيل ب لبرلهيم بن المغيرة بن بردزبة ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين وعاش ٦٢سنة إلي ثلاثة عشرة يوما ضحيح البخاري ت/محمد زهير بن ناصر ،/طرق النجاة ١٤٢٢هـ .

١٥) شرح صحيح مسلم ،يحي بن شرف النووي ،ت:خليل مأمون شيحادارالمعرفة ،بيروت ،ط:الأولي ١٤١٤هـ.

١٦)أبوبكر أحمد بن الحسين بن عبي بن موسي الخراساني ،كتا/شعب الإيمان ت/ عبد العلي بن عبد الحميد حامد،الرياض:مكتبة الرشد بالتعاون مع دار السلفية ببوماي بالهند١٤٢٣هـ سنة ٢٠٠٣م.

١٧)العسكري ،أبوهلال الحسن ابن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحي إبن فهران ،الفروق اللغوية ،ت:محمد بن إبراهيم مسلم ،مصر:دار العلم والثقافة ب دط.

١٨) سنن إبن ماجه ،لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ،ت:محمدفؤادعبد الباقي دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسي البابي الحلبي ،ب دط.

١٩)المنتخب من مسند عبد حميد ،لأبي محمد علد خميد مصر الكسّي،ت:مصطفي العدوي ، ط٢،بلنسية للنشر ،١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.

٢٠)صحيح الترغيب والترهيب للشيخ محمج ناصر الدين الألباني المتوفي ١٤٢٠هـ ط الخامسة ،الرياض :مكتبة العارف.

٢١)سنن الترمدي ،للشيخ أحمد بن عيسي بن سورة بن موسي بن الضحاك ،الترمذي أبوعيسي (المتوفي٢٧٩)ت:أحمد محمد شاكر ومحمد قؤاد عبد الباقي و'براهيم عطوة ،دار مطفي البابي الحلبي. مصر ط الثانية ١٣٩٥م.

٢٢)أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمنالمغربي المتوفي ٩٥٤هـ الكتاب ـمواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ت:الشيخ زكريا عميرات ٣٨/٣،دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٧م ط٢.

٢٣) الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمدالرافعي الشافعي المتوفي ٦٢٣هـ ت:الشيخ علي بن محمدمعوّض ـ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولي ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

٢٤)التعزية حقيقتهاوالمسائل المتعلقة بها،الدكتور/خالد بن عبد الله بن دايل الشعراني دار إبن الجوزي ،ب دط وبدون تحقيق.

٢٥) الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي ،ـ مجموع من المشائخ٣/٧٠٣ـ ٧٠٢ط الأولي ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م مدار الوطن للنشر ـ الرياض.

٢٦) شمس الدين محمد بن الخطيب /معني المحتاج ت ـ محمد الخليل عيتاني المعرفة بيروت ـ لبنان ط ـ الثانية ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.

٢٧) الفقه الإسلامي وأدلتة أودوهبة الزحيلي (د ـ ت)دار الفكر دمشق ط٣١ ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩م.

٢٨) عقد الجواهر الثمينة تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ت حميد بن محمدلحمر ،ط الأولي،١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.

٢٩) النوادر والزيادات :تأليف عبد الفتاح الحلو. محمد الأمين بوخبزة ط الأولي ،دار الغرب الإسلامي.

٣٠)إختيارات الشيخ الإسلام إبن تيمية الفقية ،تأليف د سليمان بن تركي التركي ٣/٤٨٥. ٤٨٦ دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ط الأولي ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.

فهرس الموضوعات

البسملة.....ب
الاستهلال: ..... ج
اهداء:..... د
شكر وعرفان: ..... هـ
ملخص البحث: .....و
مقدمة:.....ز
أن الحمدلله نحمده ونستعينه ،ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدالله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له،وأشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ،وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمابعد: .....ز
مشكلة البحث: ..... ح
١)تتمثل مشكلة البحث في معرفة مفهوم التعزية وأحكامها في الفقه الإسلاميةس..... ح
٢)قلة مكتبات العلمية الشرعية في كنيا. ..... ح
أسباب إختيار الموضوع. ..... ح
ومن أسباب أختيار هدا الموضوع مايلي:..... ح
أهمية البحث. ..... ح
أهداف البحث: ..... ط
أسئلة البحث. ..... ي
منهج البحث:..... ك
حدود البحث: ..... ك
أدوات البحث:.....ل

دراسات سابــقة:.....ل
هـيكل الـبحث: .....م
الفصــل الأول:مفهوم التعزية ،مشر وعيتها،وفضلها،ومقاصدها ١٥
المبحث الأول :التعزية لغة واصطلاحا وفيه مطلبان.....١٥
المطلب الأول : التعزية لغة.....١٥
المطلب الثاني: التعزية إصطلاحا.....١٥
المبحث الثاني: مشروعية التعزية ١٦
المبحث الثالث: فضل التعزية: ١٩
خاء في تعزية المصاب ثواب كبير ،وفضل عظيم والأدلة علي ذالك كثيرة .منها: ١٩
المبحث الرابع: مقــاصد التـعزية: ٢٠
الفصـــل الثاني : الأحكام المتعلقة بالتعزية وتحته أربغة مباحث:.....٢٢
المبحث الأول : صيغ التعزية وألفاظها.....٢٢
المبحث الثاني:وقت التعزية ٢٤
المبحث الثالث: مدة التعزية ٢٦
الفصل الثالث :أحكام المتعلقة بالتعزيةوفيه وفيه خمسة مباحث: ٣٠
المبحث الأول: مكان التعزية.للتعزية.....٣٠
االمبحث الثاني: حكم الإجتماع للتعزية. ٣١
المبحث الثالث: حكم التكرار التعزية.....٣٧
المبحث الرابع: إطعام أهل المصيبة.....٣٨
المبحث الخامس: حكم التعزية لغير المسلمين.....٣٩
الخاتمه.....٤٣
الفهارس ٤٥

فهرس الأيات ٤٦

فهرس بعض تراجم الإعـلام ٥٠

فهرس المصـادر والمـراجـع ٥٥